

עין משפט
נר מצוה

לא:

השולח חבית של יין ביד בותי וציר ומוריים ביד עובד כוכבים.

מדקדק ר"ת דמשמע מדפלגניהו בתרי צבות ש"מ דוקא

קמני יין ציד כותי אבל ציד עובד כוכבים לא סגי בחותם אחד ואמאי

כרצנן וא"כ ציר ומוריים סגי בחותם אחד אף לרצנן ותימא א"כ תקשי לאיכא דאמרי דלעיל דא"ר אלעזר הכל משתמר בחותם בתוך חותם חותם וי"ל דהכל לא קאי אלא אשאר מיילי דחצי"ת אבל חמפ"ג חילתית מוריים פת וגציה אמרי' לקמן דסגי בחותם אחד וש"י פי' יין ציד כותי וכ"ש ציד עובד כוכבים לריך הכרת חותם וזהכרת חותם מיהא שרי כר"א משמע דאף לר"א לריך הכרת חותם בשולח דדרך מעיר לעיר ואף לדברי ר"ת שמעמיד הברייתא כרצנן מדרצנן נשמע לר"א לאו אמרו רצנן צציר ומוריים דסגי בחותם א' דצעי הכרת חותם לר"א נמי ציין דסגי בחותם א' לרי' הכרת חותם וא"כ יש לזהר בשולח יין לחצירו ואינו הולך עס להכיר חותמו שזריך חותם בתוך חותם או אם שולח כתב להודיע אין חותמו ויודיע לעובד כוכבים שכן שלח לו מועיל בחותם א' מוזיק ור"ת פי' דלר"א דלא חייש לזיופא לא צעין הכרת חותם ואפי' אינו הולך להכיר חותמו וגם אינו שולח בזהא ענין הוא חותם מותר ומיימי רחמי מדקאמר לתלמודא לקמן פ"ב (דף סט:) והשתא דקיימא לן כר"א דלא חייש לזיופא אמאי לא מויתבין חמרא ציד עובדי כוכבים כו' ודביעבד י' לסקון על פסק ר"ת וענין חתימת החבית פירש רצינו ברוך וזה לשונו נכון הדבר לכתוס פי חבית בנערות או בדבר אחר ולתת עור על הסתמיה קצוב במסמרות ולכתוב אותיות חזיין על העור וחזיין על דופני קרשי החבית שאס יגציה העובד כוכבים העור לא יוכל לכוין לישבו כנחמלה ולתת חשוק אחד שקורין צירקל"א קציב השולים במקו' שמחוברי' דופני החבית ולקצוב עס במסמרות מפני הנערות המחובה עס קציב שלא יזילאס העובד כוכבים להוציא היין דרך עס ולתכזו אחרי כן אל מקומו

חצית של יין ציד כותי. וכ"ש ציד עובד כוכבים לריך הכרת חותם ואע"פ דכותי אינו מנסך מיהו לא קפיד אמגע עובד כוכבים: **ושל ציר ומוריים ציד עובד כוכבים.** לריך הכרת חותם. ציר אע"ג דלאו אורחא למירמי ציה חמרא דדמי היין יקרים משל ציר מיהו חיישינן דלמא מחליף ליה צציר של דגים טמאים ומוריים חיישי' איידי דדמי מוריים יקרים מדמי יין דלמא שקיל מוריים ומעיייל חמרא ומערב צי' אבל כותי לא חשיד לחלופי. ציר מויעה ויציזת של דגים כשוכצשין אותן במכצש כדאמריין במועד קטן (דף יא.) ונעשה חזק כחומץ ומטבול צו. מוריים מערצין צו קרצי דגים כדאמריין לקמן בפרקין (דף לד:) דנפיש שומניה: **מכיר חותמו וססמו.** שלא זייף סמימתו: **בעיר.** קפיד כותי דסבד השתא נגע עובד כוכבים צייני ולא זצני מייני: **לא צדק אסו.** ולחוש שמא נגע צנן צצובד צדק:

צין דקמני ססומות מותרות: **דכ"ע אפכי.** מצויין דדרכים: **משוס ססומות.** שלא ירגיל לעשות משתאות אצל עובד כוכבים וימן עיניו צצמו: **דנוויסא.** צעוד שהשכר בגיגית שהיא נעשית: **אנן נמי מגלינן.** דקיי"ל דשיכרא לא שפי חויא מנייה: **באמרא דמללו מיא.** במקום שרגילין להשהות המים בכלי עד שיהו לזולים ומים יש בהן משוס גילוי: **ישן מוסר.** כל דצר גילוי שהסור אותו עד שנתישן מותר דאין מניחו ארס של נחש ליטן אס היה צצמו: **החמיץ מוסר.** יין נגתו חדש שנתגלה עד שלא החמיק והחמיק מותר צידוע שלא שמה צו נחש דאילו שמה צו נחש לא היה מניחו להחמיק: **למרגואן.** ישראל חשודין היו ולא היו מקפידין על יינם של עובדי כוכבים: **משוס שימאל.** חשד יין נסך: **שימאל דשימאל.** גזרה שיכרא אטו חמרא: **משוס גילויא.** ומיהו לכז"ע שרי שאינן חולין והאי זיהרא לא מלקי להו: **משוס דאול מרורא דכשוא.** טעם מרירות של כשות וקלי ליה לזיהרא ואין צו כח להלקות אדם צריא: **ודלקי מלקי ליה.** אדם שהוא חולה קודם לכן ושותהו מוזיקו ומכבד חליו: **מלקי.** מוזיק: **וזקאני.** נפוחים: **דורדיא**

הראשון וכל הצרות לחתוך ולקצוב עליהם עור במסמרות או לקצוב נסרים לכסות כל השולים והצרות עכ"ל וישלח לחצירו כתב כדפרשית. כתב ר' יצחק צר יהודה לר"ש בתשובה כי צימיהם היו החציות של חרס וכאשר יהתה פי החצית סתומה אז היה די כר"א אבל חציות שלנו אף לאחר חיתום פי החציות והצרות יכול העובד כוכבים לנעוץ סבין צין הנסרים ולהוציא יין ולפני תשובתו יש לאסור אפי' חתמו בענין שפי' ויש מחמירים ומנסים כל דופני החצית בחשוקים וגם השולים בנסרים ואז אין לחוש כלל ויש מקילין לשלוח בחותם אחד אף בלא הכרת חותם ולא הודעת כתב ומיישצים הברייתא דאס היה מכיר חותמו לא שילך להכירו אלא אס הלך ומאל' והכיר חותמו מותר גמור כי ודאי לא זייפו אבל אס (ב) לא הכיר כשהלך עס החותם כמו שעשאו יש לחוש שמא זייפו העובד כוכבים אבל אס לא הלך אחרי אשר חתמו והישראל מאלא חתום מותר והמחמיר תבא עליו צרכה וכתב הר"ר משה מקולי בצפירו כי אחרי שיש מקילין ויש מחמירין אין לנו ראייה צרורה לאסור ודין חציות ריקניות נפרש בצסוק ע"ז (לקמן דף עד: ד"ה רצא) כשנגיע עס א"יה: **בפני** מה אסרו שבר בו'. איסור שכר לא מצינו לא במשנה ולא בצרייתא ושמא צימי האמוראים אסרוהו: **רב** נחמן אמר משום גי'וי. וא"ת למד' משוס גילוי מט"ט לא תני ליה צמתיתין עס גציניות דטעמייהו נמי משוס גילוי וי"ל דרב נחמן לית ליה לקמן (דף לה: ע"ש) בגצינות טעמא דגילוי אלא טעמא מפני שמעמידין בצרף ערלה וא"ת למד' משוס גילוי בגצינות אי סבר הכא טעמא דגילוי וי"ל כיון דהכא ליכא למיחש היכא דלא מללו מיא והי"ר דמשווי ציה כשותא לא פסיקא ליה: **באתרא דמצצו מיא.** וא"ת למד' לעיל (דף ג.) אמנקריותא קפדי מאי איכא למימר וי"ל דבשכר לא קפדי כ"כ מפני שספוס להוציא כל גריעות צבו כשיהיה עשוי ותוסס כל צרכו ואס שוקע ישאר עס השמרים שאינם לשתיה: **וּתְרַוְיֵיהּוּ משום חתנות רב אחא עביר** הרחקת יתירתא. ומ"מ שניה לא היו שומין צצית העובד כוכבים וא"כ לריך לזהר שלא לשתות שכר צצית העובד כוכבים דהא רב פפא ורב אחא שהיו בתראי לא היו שותין ומיהו המתאכסן צצית העובד כוכבים יכול להיות שמותר לשלוח בעיר לקנות שכר מן העובדי כוכבים דהוי כמו צציתו של ישראל ואף אס העובד כוכבים אכסנאי שלו נותן לו משלו (י' ושותה) משוס איצה דלא אסרו משוס חתנות אלא לקצוב שתיה צצנות או צרגילות לשתות צצית העובדי כוכבים אבל אקראי צעלמא שרי ובכלל דין שכר צין שכר של תמרים צין ש' תצובה ואין לאסור על תצובה משוס צצולי עובדי כוכבים כמו (א) סלקא ודייסא דאע"ג דלא חוי לכוס כשהוא חי דס"ל כאידך לישנא דרב דאמר (י' כל שאינו עולה על שלחן מלכים אין צו משוס צצולי עובדי כוכבים ואשכחא ר' יוחנן סבר לקמן פרק רצי ישמעאל (דף נט.) כוותיה ובפרק החולץ (בצמות דף מו.) ועוד יש טעם אחר להחיר השכר דאין צו משוס צצולי עובדי כוכבים דכי היכי דהתצובה צטלה לגצי המים לענין צרכת שהכל נהיה צצצרו הי"ר היא צטלה לענין איסור צישול: **דאבכ"י** שקצצים ורמשים חביר' גופייהו. תימה דאמר פרק רצי עקיבא (שבת דף פו:) גצי שכבת זרע של ישראל צמעי' עובדת כוכבים ישראל דדייגי צמלות צציל גופייהו טפי מעובדי כוכבים וי"ל דלענין להנלל מארס אין מועיל חצל דדייגי צמלות כמו חצל דאכילת שקאים ורמשים שיש להם בתוך הבוף ומצטל ארס של נחש: **האי**

אין מעמידין פרק שני עבודה זרה

מסורת הש"ס

(א) [לקמן לה. ע"ש,]
(ב) [בכרות יב. ע"ש בגליון,]
(ג) שבת פו: מדה לד.: (ד) [י"ל שמה,]
(ה) [לקמן לה.,]

הגהות הב"ח

(א) גב' משוס חתנות מיהו רב אחאי: (ב) חוב' ד"ה השולח וכו' אבל אס כשהלך לשם לא הכיר החותם כמו שעשאו: (ג) ד"ה ומרוייהו וכו' כמו תורמוסא דשלחן עובדי כוכבים ודייסא דאע"ג דלא חוי לכוס כשהוא חי אין בו משום בשולי עובדי כוכבים דס"ל כאידך לישנא דרב:

מוסף רש"י

ישן מותר בו'. יין ושכר שנתגלו כשהם חדשים והממין להם עד שנתישטן, מותר, דאי היה צו ארס של נחש לא היה מניחו ליטן (לקמן לה.). **בר אריא.** כן מורה (גיטין טב.) ומנחות ג. ושם: **בר אוריין.** **חביל.** חס (שבת פו: נדה לד:).

^[1] נראה דל"ל והרי יין דהוא השתא צעיר ושעינן בצרייתא קמייתא דסתומות מותרות ואע"י שנא מחבילה בדרך:
^[2] נראה דל"ל השתא מחוץ חוץ לו העוברים וטסים: